

Rámcová zmluva

uzatvorená v zmysle § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Zmluvná strana č.1

obchodné meno: T-613, s.r.o.
zastúpená: Ing. Vladimírom Borkom
so sídlom: Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
IČO: 36 347 973
IČ DPH: SK 2022068180
číslo účtu: SK3002000000003311513253, SUBASKBX, VÚB
tel. 046/5488058
(ďalej len predávajúci)

Zmluvná strana č.2

obchodné meno: Základná škola, Školská ulica 56/6, Oslany
zastúpená: PaedDr. Gabrielou Ondrejovou, riaditeľkou školy
so sídlom: Školská ulica 56/6, 972 47 Oslany
IČO: 31201741
DIČ: 2021373464
číslo účtu: SK33 0900 0000 0003 7195 1147

(ďalej len kupujúci)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, ktorá má charakter rámcovej zmluvy v zmysle § 409 Zákona č. 513/1991 Zb., (ďalej len Obchodný zákonník). Zmluva sa bude uplatňovať v rámci vzájomnej činnosti pri zmluvných vzťahoch, ktoré budú upravené konkrétnymi objednávkami, v ktorých bude špecifikovaný predmet kúpy, jeho množstvo a cena (ďalej len tovar). Zmluva sa vzťahuje na všetky objednávky, ktoré budú uzatvorené medzi zmluvnými stranami.

V prípade, ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami upravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka platného v čase uzatvorenia zmluvy.

I.

Predávajúci sa zaväzuje, na základe obdržanej objednávky dodať kupujúcemu potravinový tovar v dohodnutom množstve a kvalite. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Tovar bude špecifikovaný v konkrétnej písomnej objednávke, ktorá bude doručená predávajúcemu.

II.

Cena tovaru bude dohodnutá zmluvnými stranami podľa konkrétnej objednávky na základe akceptovanej cenovej ponuky a bude kupujúcim uhradená na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry do 15. dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci v dohodnutej výške a v dohodnutom termíne neuhradí na účet predávajúceho fakturovanú kúpnu cenu za tovar je povinný zaplatiť za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,5% z celkovej ceny objednávky.

Ak sa strany na tom dohodnú má predávajúci právo požadovať poskytnutie zálohovej platby, ako preddavku ceny na zabezpečenie tovaru.

III.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný podľa obdržanej objednávky v lehote do 7 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť v nasledujúci deň po obdržaní objednávky. Ak prípadne koniec lehoty na deň pracovného pokoja pokladá sa za posledný deň lehoty prvý nasledujúci pracovný deň po tomto dni.

Predávajúci je povinný objednaný tovar v určenej lehote doručiť kupujúcemu na svoje náklady, pričom miestom doručenia je sídlo kupujúceho, alebo ním určené miesto.

Predávajúci berie na vedomie, že dohodnutý čas plnenia je pre kupujúceho podstatnou okolnosťou vzhľadom na jeho ďalšie zmluvné záväzky.

IV.

Vlastnícke právo k objednanému tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tomto tovare prechádza na kupujúceho riadnym prevzatím tovaru.

V.

*Zmluvné strany sa dohodli, že pre obidve strany, vzhľadom na ich ďalšie zmluvné vzťahy, je kvalitné a včasné plnenie **podstatnou záležitosťou**. V prípade neplnenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve môže dôjsť k podstatnému narušeniu chodu obchodných aktivít tak na strane kupujúceho, ako aj na strane predávajúceho. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na zmluvných pokutách:*

- 1. predávajúci je povinný kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z faktúrovanej kúpnej ceny v prípade, ak riadne objednaný tovar nedodá v dohodnutom množstve a v dohodnutom termíne (s výnimkou prípadu, ak objednaný tovar nemá na sklade, o tejto skutočnosti je predávajúci obratom po obdržaní objednávky povinný informovať kupujúceho),*
- 2. kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z faktúrovanej kúpnej ceny v prípade, ak fakturovanú kúpnu cenu neuhradí v termíne splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry.*

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, ako aj právo na prípadný úrok z omeškania.

VI.

Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady:

- neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať preňho súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je v postavení, v rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby niekomu, kto zabezpečuje administratívny proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia realizácie tohto procesu;*

- neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom, dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za cieľ presvedčiť príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného záväzku, alebo ich uzatvorenie či prijatie za priaznivejších podmienok ako tých, ktoré by boli inak ponúknuté;
- neprijíť od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatiu iného záväzku alebo ich uzatvorenie či prijatie za výhodnejších podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptované;
- odmietat' akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva.

VII.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.06.2026 do 31.12.2026 pričom začína platiť odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami. Podmienkami upravenými v tejto zmluve sa riadia zmluvné strany pri konkrétnych objednávkach, ktoré môžu byť doručené osobne, faxom, poštou alebo iným vhodným spôsobom (napr. emailovou poštou). Za akceptáciu objednávky sa pokladá spätná informácia predávajúceho doručená kupujúcemu obdobným spôsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky uvedené v tejto zmluve sa budú uplatňovať aj pri objednávkach, ktoré boli uzatvorené medzi zmluvnými stranami pred jej podpísom.

Kupujúci, ako aj predávajúci môžu jednostranným právny úkon vypovedať túto zmluvu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Výpoveď sa nevzťahuje na objednávky, ktoré boli doručené a akceptované pred jej oznámením druhej strane. Tieto skutočnosti nemajú vplyv na prípadnú možnosť odstúpenia od zmluvy.

V prípade, ak predávajúci po akceptácii objednávky zistí, že z objektívnych dôvodov nemôže plniť riadne a včas, je povinný ihneď vhodným spôsobom o tom informovať kupujúceho. Kupujúci má právo takúto objednávku stornovať, alebo odstúpiť od tejto zmluvy, alebo dohodnúť náhradný termín plnenia. V prípade včasného oznámenia nemožnosti plnenia objednávky zo strany predávajúceho nevzniká kupujúcemu právo žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty dohodnutej v bode V. tejto zmluvy.

VIII.

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom súhlasia. Prejav vôle bol urobený určito, slobodne a vážne.

Túto zmluvu je možné meniť len písomne na základe dohody oboch strán. Zmluva bola vyhotovená v dvoch výtlačkoch, pričom každý z nich je pokladaný za originál.

V Prievidzi

dňa:

predávajúci

kupujúci